

1509605-22.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... MAURÍCIO confessou a tentativa de roubo.

Em juízo, a policial militar Thaynara acrescentou que após a prisão do réu, outras vítimas de outros estabelecimentos comerciais da região, também o reconheceram como autor de outros roubos.

O funcionário do McDonald's Diego Cordeiro reconheceu o réu com segurança em juízo e relatou que, na data dos fatos, a loja já estava fechada quando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509605-22.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509605-22.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109523/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 24468877 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2109523 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO FREIRE DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

MAURÍCIO FREIRE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, "caput" c.c. os arts. 14, inc. II, todos do Código Penal, porque, no dia 23 de abril de 2022, por volta das 02h na Avenida Itaquera, n. 3699, Cidade Líder, nesta capital, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel, pertencente ao estabelecimento "Mc Donalds", representado por Diego Cordeiro, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Auto de prisão em flagrante à fl. 04; auto de exibição e apreensão à fl. 07; termos

de depoimento às fls. 10/12; termo de declarações à fl. 13; boletim de ocorrência às fls. 18/23; laudo pericial às fls. 79/82.

Recebida a denúncia no dia 16 de maio de 2022 (fl. 67/72), o réu foi regularmente citado (fl. 89) e apresentou resposta à acusação à fl. 92.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o auto de exibição e apreensão e o laudo pericial.

A autoria, da mesma forma, restou incontestada.

Vejam.

Segundo apurado, os policiais militares Vitor e Thaynara estavam em patrulhamento de rotina, na imediação da área dos fatos, no momento em que foram alertados por funcionários da lanchonete que um indivíduo havia acabado de tentar roubar o estabelecimento. Com as características físicas do sujeito, passaram a patrulhar nas imediações e, rapidamente, em poucos minutos avistaram o réu, a cerca de 200 metros do referido estabelecimento.

Anunciada ordem de parada ele tentou empreender fuga a pé, mas foi prontamente detido. Em revista pessoal, encontraram um simulacro de arma de fogo consigo.

Informalmente, MAURÍCIO confessou a tentativa de roubo.

Em juízo, a policial militar Thaynara acrescentou que após a prisão do réu, outras vítimas de outros estabelecimentos comerciais da região, também o reconheceram como autor de outros roubos.

O funcionário do McDonald's Diego Cordeiro reconheceu o réu com segurança em juízo e relatou que, na data dos fatos, a loja já estava fechada quando o acusado chegou e anunciou o assalto, ao segurança do comércio. A porta estava trancada, mas ele tentou força-la. Não conseguindo, tentou entrar pela janela do drive thru e chegou a empurrar e entrar em luta corporal com o segurança. Como foi impedido, saiu do local, ameaçando que voltaria e mataria os funcionários.

relatou em solo policial que, na data, hora e local dos fatos, quando estava exercendo suas atividades laborais, seu colega Rafael, que também é gerente de plantão, avistou um indivíduo subindo a pé pela pista do "Drive Thru" e tentando forçar a porta para adentrar o restaurante, e, não obtendo êxito, tentou abordar a funcionária do caixa pela janela do "Drive Thru". Nesse momento, o segurança tentou interceptá-lo, sendo que ambos entraram em luta corporal. O criminoso anunciou o assalto e disse que "ia encher a cara dele de bala" se não conseguisse entrar no restaurante. Sem êxito, empreendeu fuga. Os funcionários do estabelecimento comercial já tinham acionado a Polícia Militar, que abordou e capturou o indivíduo nas redondezas. Narrou ainda que o mesmo indivíduo já havia realizado roubos no mesmo local nos dias 17 e 18 de abril e também na mesma semana na farmácia Drogaria São Paulo e restaurante Habibs, situados na mesma região. Ao ser questionado acerca das características físicas do indivíduo, respondeu que se trata de um homem de cor parda, de compleição física magra, com aproximadamente 1,70 de altura, cabelos e olhos pretos, cabelos curtos, usando como vestes uma bermuda escura, aparentemente preta, uma jaqueta de preta e branca da marca Nike e boné preto.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENHIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas

arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostro.

Não fosse o bastante, o réu estava na posse de um simulacro de arma de fogo (fls. 79/82), a demonstrar inequivocadamente sua intenção criminosa.

Em juízo, o réu confessou a prática do delito a ele imputado.

No caso dos autos, o delito não passou da esfera tentada, pois o agente não conseguiu ingressar na loja forçando a porta e foi confrontado pelo segurança, com quem entrou em lutar corporal.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo qualificado tentado imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, "caput", c.c artigos 14, inciso II.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes decorrentes do processo 3193853/06.

Na segunda fase, atestada a dupla reincidência, nos processos 10944/12 e 3020751/08, cujas penas foram extintas em 2021 (fl. 21, do apenso), aplico aumento de 1/5. Ainda nesta fase, presente a atenuante da confissão espontânea, aplico o redutor em 1/6, salientando que a compensação não foi integral porque a reincidência é dupla.

Na terceira fase, como o roubo foi meramente tentado, art.14, inciso II, do Código Penal, a pena será reduzida de 1/3, ressaltando o largo iter criminis percorrido pelo agente, que ao abordar e ameaçar com o simulacro de arma a funcionária pela janela do estabelecimento, a seguir, tentar forçar a porta da entrada e, por fim, entrar em luta corporal com o segurança do comércio. Pena final de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado, tendo em vista a natureza do crime, os maus antecedentes e dupla reincidência do acusado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MAURÍCIO FREIRE DE OLIVEIRA como incurso no artigo 157, "caput" c.c. os arts. 14, inc. II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no patamar mínimo.

Mantenho a custódia cautelar, por entender que a liberdade do réu oferece risco concreto à segurança pública, dados os seus reiterados envolvimento criminosos há anos. Recomende-se, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos

assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 15 de agosto de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA